

CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA MAREL TERMAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE POR LA C. LIZBETH MAYALET SI LOPEZ CASTILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" Y POR PTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ARRENTRAC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COMPRADOR", EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

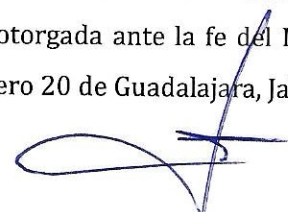
DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

- a) Ser una persona moral correctamente constituida a la legislación mexicana, como consta en la Escritura Pública número 57,798, con fecha del 21 de mayo del 2020, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el acto jurídico del presente instrumento, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 40,903, con fecha del 12 de junio del 2023, pasada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco y que estas no le han sido revocadas, eliminadas o modificadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente instrumento.
- c) Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MTE200610NY6** ("M", "T", "E", DOS, CERO, CERO, SEIS, UNO, CERO, "N", "Y", SEIS).
- d) Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Antonio Valeriano número 3320, Colonia Chapalita, C.P 44500, Guadalajara, Jalisco.
- e) Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores de este contrato.

II. Declara "EL CLIENTE", a través de su apoderado legal:

- a) Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la Escritura Pública número 18,282, con fecha del 13 de julio de 1990, otorgada ante la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Notario Público número 20 de Guadalajara, Jalisco.



- b) Manifiesta su apoderado legal que cuenta con las facultades suficientes para representar y obligar a **"EL COMPRADOR"** y que estas se encuentran facultades en la Escritura Pública número 8,371, de fecha del 02 de abril del 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Agustín Ibarra García de Quevedo, Notario Público número 17 de San Pedro Tlaquepaque, asimismo manifiesta que estas no le han sido revocadas ni limitadas de forma alguna.
- c) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **ARR900803EN1** ("A", "R", "R", NUEVE, CERO, CERO, OCHO, CERO, TRES, "E", "N", UNO).
- d) Contar con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- e) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – El presente contrato tiene por objeto el **SUMINISTRO** periódico de **"EL PROVEEDOR"** de bienes muebles consistentes en:

1. **ASFALTO EKBE PG64-22.**
2. **EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR65-90.**

O en cualquier otra especificación relativa que en su momento **"EL COMPRADOR"** indique.

SEGUNDA. – SOLICITUDES Y ENTREGA DE PRODUCTOS. – Para las solicitudes de productos no se exigirá mayor formalidad, sin perjuicio de que puedan contar por escrito firmado por **"LAS PARTES"**.

"LAS PARTES" levantarán una constancia de entrega de productos relacionados con la factura que ampare cada pedido. La falta de la constancia no releva a **"LAS PARTES"** de sus obligaciones respectivas.

"LAS PARTES" tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para realizar cualquier tipo de reclamación.

En caso de controversia, la falta de reclamación por parte de **"EL COMPRADOR"** o **"EL PROVEEDOR"** en los términos del presente contrato dejará sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.

TERCERA. - CONTRAPRESTACIÓN POR LOS PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO. - Como contraprestación por los productos suministrados, **"EL COMPRADOR"** deberá pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"EL PROVEEDOR"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL COMPRADOR"** liquide la factura que los ampare, salvo pacto contrario.

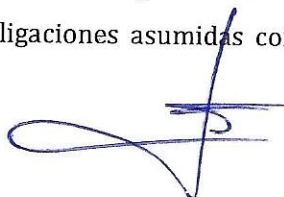
"EL COMPRADOR" emitirá una orden de compra con los datos de entrega del producto, persona que recibe, centro costos, cantidad autorizada, precio unitario, subtotal, impuestos y total, misma que **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar para su cobro.

CUARTA. - DURACIÓN . - La vigencia del presente contrato será por 01 (UNO) año y podrá ser rescindido por alguna o ambas partes en algún momento, siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones pactadas en el mismo.

QUINTA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Durante la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, las partes se comprometen.

- a. **"EL COMPRADOR"** deberá informar en un lapso no mayor a 24 (VEINTICUATRO) horas de cualquier anomalía o desperfecto que presenten los productos que le sean entregados. Transcurrido dicho plazo, **"EL PROVEEDOR"** no se hará responsable de cualquier daño o desperfecto atribuible a su entrega.
- b. **"EL PROVEEDOR"** otorga el plazo de tres meses de garantía a partir de la entrega de los productos, relacionados con desperfectos en su elaboración, exclusivamente.
- c. **"EL PROVEEDOR"** deberá sustituir los productos con desperfectos en un lapso no mayor a 72 horas.
- d. **"EL COMPRADOR"** releva de cualquier responsabilidad a **"EL PROVEEDOR"** sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones respectivas.

SEXTA. - RESCISIÓN. - Este contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por **"LAS PARTES"** siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones asumidas con base en el



mismo. Dicha rescisión deberá constar por escrito y firmado por la parte solicitante exponiendo las razones justificadas de su solicitud.

SÉPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD . – “EL COMPRADOR” se obliga a mantener de forma confidencial el presente contrato, así como toda la información y documentación recibida de **“EL PROVEEDOR”** en relación con el mismo, y no deberá divulgarse a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de **“EL PROVEEDOR”**.

La obligación de confidencialidad aquí establecida no aplicará respecto de aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya un acto u omisión de **“EL COMPRADOR”**, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

Las obligaciones señaladas en la presente cláusula, permanecerán vigentes durante el año siguientes a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. – RELACION ENTRE LAS PARTES. – Este contrato no pretende crear, establecer, reconocer y nada de lo que en el previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relación de patrón y empleado o socio y asociado entre **“LAS PARTES”**.

“EL COMPRADOR” serán exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales mexicanas aplicables en relación con cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus obligaciones bajo el presente contrato y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

NOVENA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. – Todos los avisos y notificaciones entre las partes deberán realizarse por escrito y ser entregados personalmente o enviado por servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre y debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en la Declaraciones del presente documento.

Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte con cuando menos 10 (DIEZ) días hábiles de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación, todas las comunicaciones presentadas en el domicilio señalado se entenderán como validas y surtirán todos sus efectos.



DÉCIMA. – JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Leído y entendido el presente contrato por ambas partes, y enteradas de su contenido, alcances y obligaciones, lo firman de común acuerdo en dos ejemplares originales, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

"EL PROVEEDOR"



LIZEBTH MAYALETSI LOPEZ CASTILLO
En representación de
MAREL TERMAL S.A DE C.V.

"EL COMPRADOR"



LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ
En representación de
ARRENTAC S.A DE C.V.

**MAREL
TERMAL**